

Hinweis / Notice

Akte: strafrecht-brandstiftung-lagerhalle-magdeburg

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

WhatsApp-Chat-Export (Auszug) - Anlage zum Auswertevermerk vom 26.05.2026 (Bl. 96-98 d. A.)
Asservat 3.1 (privates Mobiltelefon Silvio Brandner, Samsung Galaxy S23), sichergestellt am 27.05.2026,
extrahiert am 22.05.2026 aus der Sicherung des Providers

Chat: "Kevin (Bruder)" | Zeitraum des Auszugs: 20.03.2026 bis 18.05.2026

[20.03.2026, 21:14] Kevin: Und? Hat die Bank beim Termin was zugesagt?

[20.03.2026, 21:20] Silvio: Nix Konkretes. Ohne Sicherheiten läuft da nichts mehr

[24.03.2026, 12:02] Silvio: Hab die Warenversicherung hochgesetzt, auf 1,2 Mio. Sicher ist sicher

[24.03.2026, 12:05] Kevin: Meinst du das reicht wenn was ist?

[24.03.2026, 12:07] Silvio: Das Lager ist eh nicht mehr wert. Aber die Police zahlt nach Summe

[02.05.2026, 19:41] Kevin: Wie siehts aus, kommt die Mahnung durch?

[02.05.2026, 19:48] Silvio: Letzte Mahnung ist da. 20. Mai ist Schluss, dann kündigen die

[06.05.2026, 22:03] Silvio: Ich weiß echt nicht mehr weiter. Wenn nicht bald was passiert ist die Firma weg

[06.05.2026, 22:10] Kevin: Reiss dich zusammen. Mach keinen Scheiss

[17.05.2026, 23:51] Silvio: Ich fahr nachher nochmal zur Halle, was checken bei Tor 3

[17.05.2026, 23:55] Kevin: So spaet noch? Lass den Schaltschrank in Ruhe, ruf morgen den Elektriker

[18.05.2026, 03:40] Kevin: Was ist los, dein Standort war eben noch bei der Halle. Alles ok?

[18.05.2026, 08:12] Silvio: Halle hat gebrannt heute Nacht. War natürlich zu Hause, hab erst durch den
Wachdienst erfahren

- Ende des Auszugs -

Vermerk der Auswertung (KHK Seidel): Die Nachricht vom 17.05.2026, 23:51 Uhr, kündigt eine
naechtliche Fahrt zur Halle und ein "Checken bei Tor 3" an. Die Nachricht des Bruders vom 18.05.2026,
03:40 Uhr, verweist auf einen Standort des Beschuldigten "bei der Halle". Die spätere Angabe des
Beschuldigten, er sei zur Tatzeit zu Hause gewesen (Bl. 84), steht dazu im Widerspruch; sie deckt sich
ebenso wenig mit dem Zutrittslog Tor 3 (01:52 bis 02:03 Uhr, Bl. 71) und den Funkzellendaten.

06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Moritz Grewe" <kanzlei@privatpost.de>
An	dezernat@privatpost.de
Kopie	mandat@privatpost.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern,
Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Moritz Grewe

01_bankmahnung_kreditkuendigung_2026-05-06.emleml/01_bankmahnung_kreditkuendigung_2026-05-06.eml

Von	Firmenkundenbetreuung <firmenkunden@ndh-bank.de>
An	Silvio Brandner <s.brandner@elbelager.de>
Datum	Wed, 06 May 2026 10:12:00 +0200
Betreff	Letzte Mahnung vor Kündigung - Betriebsmittelkredit Nr. 4471-22

Sehr geehrter Herr Brandner,

für den Betriebsmittelkredit der ElbeLager GmbH (Kontonummer 4471-22) sind inzwischen drei Raten in Höhe von insgesamt 42.300 Euro rueckstaendig. Die vereinbarte Kreditlinie ist seit dem 30. April 2026 um 68.500 Euro überzogen.

Wir fordern Sie letztmalig auf, den Rückstand bis zum 20. Mai 2026 auszugleichen. Andernfalls werden wir den Kreditvertrag aus wichtigem Grund kündigen und die gesamte Forderung fällig stellen. Das im Rahmen des Sanierungsgespraechs vom 24. April 2026 in Aussicht gestellte Konsolidierungsdarlehen können wir ohne belastbare Sicherheiten nicht bereitstellen.

Wir weisen darauf hin, dass eine weitere Verschlechterung der Liquiditaet die Fortfuehrung des Geschaeftsbetriebs gefaehrdet.

Mit freundlichen Grüßen
Norddeutsche Handelsbank AG
Firmenkundenbetreuung Magdeburg

02_hansemerkur_deckung_inventar_2026-05-20.emleml/02_hansemerkur_deckung_inventar_2026-05-20.eml

Von	Schadenregulierung Industrie <schaden@hansemerkur-industrie.de>
An	Silvio Brandner <s.brandner@elbelager.de>
Kopie	StA Magdeburg Dezernat 1 <dezernat1@sta-magdeburg.de>
Datum	Wed, 20 May 2026 14:05:00 +0200
Betreff	Schadenmeldung Lagerhalle Rothensee - Deckungssummen und Inventarnachweis

Sehr geehrter Herr Brandner,

zu Ihrer Schadenmeldung vom 18. Mai 2026 teilen wir den aktuellen Stand der Warenversicherung für den Standort Magdeburg-Rothensee mit:

- Warenversicherungssumme bis 31.03.2026: 750.000 Euro
- Warenversicherungssumme ab 01.04.2026 (Nachtrag Nr. 3): 1.200.000 Euro

Der Nachtrag zur Erhöhung wurde am 24. März 2026 von Ihnen beantragt und zum 1. April 2026 policiert. Zur Regulierung benötigen wir den vollständigen Nachweis des tatsächlichen Warenbestands zum Schadenzeitpunkt. Die uns bisher vorliegende Inventurliste zum 30. April 2026 weist einen Warenwert von 640.000 Euro aus. Bitte erläutern Sie die Differenz zur Versicherungssumme und übersenden Sie Wareneingangsbelege der letzten sechs Wochen.

Eine Regulierung erfolgt erst nach Abschluss der Prüfung durch unseren Brandsachverständigen und Freigabe durch die Ermittlungsbehörden.

Mit freundlichen Grüßen
HanseMerkur Industrie
Schadenregulierung Sachversicherung

03_securitas_uebersendung_logs_2026-05-19.emleml/03_securitas_uebersendung_logs_2026-05-19.eml

Von	Objektleitung Securitas <objektleitung@securitas-md.de>
An	Polizeiinspektion Magdeburg K11 <k11@polizei-md.de>
Datum	Tue, 19 May 2026 09:48:00 +0200
Betreff	Uebersendung Zutritts- und Alarmprotokoll Nacht 18.05.2026 - ElbeLager Rothensee

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie telefonisch angefordert übersenden wir die Rohdaten unseres Zutritts- und Alarmsystems für das Objekt ElbeLager Rothensee, Tatnacht 18.05.2026.

Aus dem Zutrittslog geht hervor, dass der auf Herrn Silvio Brandner ausgegebene Werksausweis 0447 um 01:52 Uhr den Nebeneingang Tor 3 geöffnet und um 02:03 Uhr wieder geschlossen hat. Die Videoanlage zeichnete ab 01:58 Uhr nicht mehr auf und war erst um 02:31 Uhr wieder online; die Ursache des Ausfalls konnten wir bislang nicht feststellen, ein regulärer Neustart war für diese Nacht nicht geplant. Der Erstalarm der Brandmeldeanlage ging um 02:14 Uhr in Zone 4 (Bereich Tor 3) ein; unser Wachmann Herr Naumann meldete zeitgleich Rauch und setzte um 02:16 Uhr den Notruf ab.

Die vollständigen maschinenlesbaren Protokolle liegen als Anlage bei. Für Rückfragen zur Systemzeit und zur Ausweisuordnung stehen wir zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Securitas Wachdienst, Objektleitung Magdeburg

04_elektro_stoerungshistorie_tor3_2026-06-05.eml

eml/04_elektro_stoerungshistorie_tor3_2026-06-05.eml

Von	Elektro Koslowski GmbH <service@elektro-koslowski.de>
An	"RA Dr. Moritz Grewe" <grewe@kanzlei-grewe-magdeburg.de>
Kopie	Silvio Brandner <s.brandner@elbelager.de>
Datum	Fri, 05 Jun 2026 11:37:22 +0200
Betreff	AW: Anfrage Störungshistorie Schaltschrank Tor 3, Objekt ElbeLager Rothensee

Sehr geehrter Herr Dr. Grewe,

wie telefonisch besprochen übersende ich Ihnen die Einsatzhistorie aus unserem Servicesystem für das Objekt ElbeLager GmbH, Halle Rothensee, Unterverteilung UV-3 (Bereich Tor 3). Kundennummer 20443.

12.02.2026, Einsatz 26-0311: Meldung Herr Brandner, Sicherungsautomat F16 löst wiederholt aus. Monteur Herr Wittek vor Ort, Automat getauscht, Klemmstellen nachgezogen. Vermerk vom Monteur: "Leitungsisolierung im Kanal stellenweise spröde, Erneuerung empfohlen." Angebot Nr. 26-A-078 über 3.840,00 Euro netto am 17.02.2026 versandt, vom Kunden nicht beauftragt.

03.03.2026, Einsatz 26-0455: Meldung Lagermitarbeiter (Name nicht notiert), Schmorgeruch am Rolltorantrieb Tor 3. Monteur Herr Wittek, Schütz K2 getauscht. Funktionstest ohne Befund. Hinweis auf Angebot 26-A-078 wiederholt.

28.04.2026, telefonische Meldung Frau Zerbe (Buchhaltung ElbeLager): Tor 3 fährt sporadisch nicht hoch, "riecht wieder komisch". Kein Einsatz erfolgt, Termin wurde wegen offener Rechnungen (unsere Rechnungen 26-R-0290 und 26-R-0387, zusammen 1.912,44 Euro, angemahnt am 14.04.2026) zunächst zurückgestellt. Nach Zahlungseingang vom 11.05.2026 wurde ein Wartungstermin für den 20.05.2026, 08:00 Uhr, vereinbart. Der Termin ist wegen des Brandes nicht mehr durchgeführt worden.

Ob die von uns dokumentierten Mängel für ein Brandgeschehen verantwortlich sein können, kann ich Ihnen nicht sagen, das müsste ein Gutachter beurteilen. Unsere Monteurberichte 26-0311 und 26-0455 kann ich als Kopie beilegen, das Original bleibt bei uns. Herr Wittek ist ab 15.06. wieder aus dem Urlaub zurück, falls Sie mit ihm sprechen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Danilo Koslowski

Elektro Koslowski GmbH, Meisterbetrieb

Salbker Chaussee 17, 39118 Magdeburg

Telefon 0391 62 88 40

05_fristen_und_verfahrensstand.csv

Datum	Ereignis	Friststatus	Bearbeitungsvermerk
18.05.2026	Brand in Lagerhalle Rothensee um 02:14 Uhr	aktenkundig	Einsatzzeiten der Feuerwehr mit Alarmanlagenprotokoll abgleichen
19.05.2026	Brandsachverständiger findet Brandbeschleuniger -Spuren	aktenkundig	Probenbezeichnungen B-3 bis B-7 und Sicherungskette gesondert notiert
20.05.2026	Versicherer fragt Inventarwerte und Alarmanlage ab	aktenkundig	Inventarliste der Buchhaltung angefordert, Antwort an Versicherer noch nicht freigegeben
27.05.2026	Beschuldigter wird vorläufig festgenommen	aktenkundig	Festnahmezeit 06:48 Uhr und Beginn der ersten Vernehmung im Haftordner vermerkt
10.06.2026	Haftbeschwerde in Vorbereitung	sofort prüfen	Besprechung mit Mandant am 08.06. erfolgt, fehlender Schichtnachweis beim Arbeitgeber angefordert
22.07.2026	Gutachtenergänzung zu elektrischer Ursache angekündigt	aktenkundig	Sachverständigenbüro Dr. Köhler nennt Versand bis 29.07.2026
laufend	Akteneinsicht und Nachlieferungen	offen	Neue Bilddateien mit Aufnahmestandort und Uhrzeit in das Brandspurenverzeichnis übernehmen

10_brandnacht_ereignisprotokoll.csv

Datum	Uhrzeit	Quelle	Ereignis	Beleg
18.05.2026	01:52	Zutrittslog Securitas	Werksausweis 0447 (Brandner) oeffnet Tor 3 Nebeneingang	Zutrittsprotokoll Bl. 71
18.05.2026	01:55	Videoanlage	Letzter aufgezeichneter Frame Kameras 3 bis 5	Videoserver-Log Bl. 74
18.05.2026	01:58	Videoanlage	Totalausfall Aufzeichnungsserver, Aufzeichnung endet	Videoserver-Log Bl. 74
18.05.2026	02:03	Zutrittslog Securitas	Werksausweis 0447 (Brandner) schliesst Tor 3 Nebeneingang	Zutrittsprotokoll Bl. 71
18.05.2026	02:14	Brandmeldeanlage	Erstalarm Zone 4 Bereich Tor 3, Wachmann meldet Rauch	BMA-Protokoll Bl. 68
18.05.2026	02:16	Wachmann Notruf	Notruf 112 durch Wachmann Ronny Naumann	Einsatzprotokoll ILS Bl. 66
18.05.2026	02:19	Brandmeldeanlage	Folgealarm Zone 5 angrenzender Lagerbereich	BMA-Protokoll Bl. 68
18.05.2026	02:31	Videoanlage	Aufzeichnung wieder online nach Serverneustart	Videoserver-Log Bl. 74
18.05.2026	02:38	Feuerwehr	Eintreffen erstes Loeschfahrzeug	Einsatzprotokoll ILS Bl. 66

04_beweismittel_und_arbeitsauftraege.xlsx**Tabellenblatt: Beweismittel**

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Brandsachverständiger	Gutachten Vorabfassung	Brandbeschleuniger-Spur	elektrischer Defekt noch offen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Versicherungspolice	HanseMerkur Industrie	Deckungserhöhung April	auch andere Standorte erhöht	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Alarmprotokoll	Securitas Wachdienst	Rauchmeldung 02:14 Uhr	Videoausfall ungeklärt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Liquiditätsplan	ElbeLager GmbH	akute Zahlungslücke	Sanierungsgespräch lief	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Funkzellendaten	Handy Brandner	nächtliche Nähe zum Gelände	Wohnung liegt im selben Funkzellenbereich	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Sachverhalt und Chronologie

Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

In der Lagerhalle der ElbeLager GmbH brannte ein abgetrennter Bereich mit Textilien und Elektrokleingeräten. Menschen wurden nicht verletzt; in einer angrenzenden Büroeinheit befand sich nachts ein Wachmann, der Rauch bemerkte und die Feuerwehr alarmierte. Der Brandsachverständige fand Rückstände eines Brandbeschleunigers nahe Tor 3.

Die Staatsanwaltschaft sieht ein Versicherungsmotiv, weil die GmbH seit Monaten Liquiditätsprobleme hatte und kurz zuvor die Warenversicherung erhöht wurde. Brandner hält entgegen, dass die Erhöhung Teil einer allgemeinen Policeanpassung war und ein defekter Schaltschrank im Bereich Tor 3 wiederholt gemeldet wurde. Die Videoanlage fiel zwischen 01:58 Uhr und 02:31 Uhr aus.

Die Akte zwingt zur Trennung von Brandursache, Anwesenheitsindizien, Versicherungsmotiv und Gefährdungslage. Für die Haftfrage sind dringender Tatverdacht, Verdunkelungsgefahr und der Beweiswert der Brandbeschleuniger-Spuren entscheidend.

Zeitachse

Spalte 1	Spalte 2
18.05.2026	Brand in Lagerhalle Rothensee um 02:14 Uhr
19.05.2026	Brandsachverständiger findet Brandbeschleuniger-Spuren
20.05.2026	Versicherer fragt Inventarwerte und Alarmanlage ab
27.05.2026	Beschuldigter wird vorläufig festgenommen
10.06.2026	Haftbeschwerde in Vorbereitung
22.07.2026	Gutachtenergänzung zu elektrischer Ursache angekündigt

Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: schwere Brandstiftung nach Paragraf 306a StGB; Versicherungsbetrug nach Paragraf 263 StGB; Vortäuschen eines Versicherungsfalls.

Belastend wirken vor allem das Vorabgutachten zur Brandursache vom 19.05.2026 und das Ereignisprotokoll der Brandnacht; für das endgültige Brandursachengutachten vom 12.06.2026 fehlen jedoch die Asservatenfotos in Originalauflösung und der Sicherungsvermerk zur Spurenkette der Brandproben.

Gerichtsfest wird die Beweisführung erst, wenn je Spur die Blattstelle, die Entnahmestelle in der Lagerhalle und die Beweisrichtung (Brandbeschleuniger ja/nein) dokumentiert sind; die Abweichungen zwischen Vorab- und Endgutachten sind gesondert aufzulisten.

Beweismittelübersicht

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Brandsachverständiger	Gutachten Vorabfassung	Brandbeschleuniger-Spur	elektrischer Defekt noch offen
Versicherungspolice	HanseMerkur Industrie	Deckungserhöhung April	auch andere Standorte erhöht
Alarmprotokoll	Securitas Wachdienst	Rauchmeldung 02:14 Uhr	Videoausfall ungeklärt
Liquiditätsplan	ElbeLager GmbH	akute Zahlungslücke	Sanierungsgespräch lief
Funkzellendaten	Handy Brandner	nächtliche Nähe zum Gelände	Wohnung liegt im selben Funkzellenbereich

Normanker

- Paragraf 306 StGB
- Paragraf 306a StGB
- Paragraf 263 StGB
- Paragraf 112 StPO
- Paragraf 244 StPO

Rechtliche Arbeitsnotiz

Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt bei der Verteidigung des Beschuldigten Brandner im Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung und dem Arbeitsprodukt: Auseinandersetzung mit den beiden Brandursachengutachten und Entscheidung über einen eigenen Sachverständigenantrag.

Zu trennen sind objektive Brandursache, Täterschaftsnachweis und subjektiver Tatbestand; die Einlassung Brandners vom 28.05.2026 ist gegen das Ereignisprotokoll und die Zeiterfassung zu halten, bevor eine Verteidigungslinie festgelegt wird.

- Normanker: Paragraf 306 StGB, Paragraf 306a StGB, Paragraf 263 StGB, Paragraf 112 StPO, Paragraf 244 StPO.

Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern, Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Entwurfsziel

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern, Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Eine abschließende Stellungnahme scheidet aus, solange das Endgutachten nur im Auszug vorliegt, die Rohdaten der Brandsimulation fehlen und die Lichtbilder der Brandstelle nicht in Originalqualität übergeben sind.

Nach Eingang von Gutachten-Anlagen, Simulationsrohdaten und Lichtbildern wird die Stellungnahme entlang der Brandursachenhypothesen geordnet und der Sachverständigenantrag konkret gefasst.

Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf bleibt bewusst kurz: Er sichert Akteneinsicht und Fristen, ohne die Einlassung zur Anwesenheit in der Brandnacht zu vertiefen, die erst nach den Rohdaten belastbar bewertet werden kann.

Polizeiinspektion Magdeburg

Kriminalpolizei, Fachkommissariat K11 - Branddelikte

Sternstrasse 12, 39104 Magdeburg | Telefon: 0391 546-0

Tgb.-Nr.: K11-002218-26/4 | Js-Az.: 1 Js 5582/26 StA Magdeburg

Bl. 84-88 d. A.

Beschuldigtenvernehmung

1 Angaben zur Vernehmung

1.1 Ort und Zeit: Polizeiinspektion Magdeburg, 28. Mai 2026, 10:15 bis 11:40 Uhr.

1.2 Vernehmender: KHK Seidel. Anwesend: RA Dr. Moritz Grewe als Verteidiger.

1.3 Beschuldigter: Silvio Brandner, Geschäftsführer der ElbeLager GmbH, geboren am 11.03.1974 in Magdeburg.

2 Belehrung

2.1 Der Beschuldigte wurde über sein Schweigerecht und das Recht auf Verteidigerkonsultation belehrt. Er erklärte nach Rücksprache mit seinem Verteidiger, sich zur Sache zu äussern.

3 Angaben zur Sache

3.1 Der Beschuldigte gab an: "Der Brand ist nicht von mir gelegt worden. Im Bereich Tor 3 hatten wir seit Monaten Probleme mit dem Schaltschrank. Der ist mehrfach ausgefallen und wurde beim Wachdienst gemeldet. Ich gehe von einem technischen Defekt aus."

3.2 Auf die Frage nach seinem Aufenthalt in der Tatnacht: "Ich war zu Hause und habe geschlafen. Von dem Brand habe ich erst gegen fünf Uhr durch den Anruf des Wachdienstes erfahren."

3.3 Auf Vorhalt des Zutrittslogs, wonach sein Werksausweis 0447 um 01:52 Uhr den Nebeneingang Tor 3 geöffnet und um 02:03 Uhr geschlossen hat: "Dann muss jemand meinen Ausweis benutzt haben. Ich war es nicht. Vielleicht hat sich auch die Systemzeit verstellt."

3.4 Auf Vorhalt der Funkzellendaten, die sein Mobiltelefon in der Tatnacht in der Nähe des Gebäudes verorten: "Meine Wohnung liegt im selben Funkzellenbereich wie die Halle. Das sagt gar nichts."

3.5 Auf Vorhalt der Erhöhung der Warenversicherungssumme von 750.000 Euro auf 1.200.000 Euro zum 1. April 2026: "Das war Teil einer allgemeinen Anpassung der Policen für alle Standorte. Damit hat der Brand nichts zu tun."

3.6 Auf Vorhalt, dass die Inventurliste zum 30. April 2026 nur einen Warenwert von 640.000 Euro ausweist: "Der Bestand schwankt. Zum Schadenzeitpunkt war deutlich mehr Ware da, das kann ich mit Wareneingängen belegen."

4 Abschluss

4.1 Weitere Fragen zur Nachricht vom 17. Mai 2026 ("ich fahr nachher nochmal zur Halle, was checken bei Tor 3") beantwortete der Beschuldigte auf Anraten seines Verteidigers nicht. Das Protokoll wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Ende 11:40 Uhr.

gez. Silvio Brandner (Beschuldigter)

gez. Seidel, KHK (Vernehmender)

Dr.-Ing. Konstantin Reimann

Oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger fuer Brandursachen

Ingenieurbuero fuer Brandschadenanalyse

Halberstaedter Strasse 40, 39112 Magdeburg | Telefon: 0391 620-880

An die Staatsanwaltschaft Magdeburg, Dezernat 1

Js-Az.: 1 Js 5582/26 | Gutachten-Nr.: BR-2026-118

Bl. 62-67 d. A.

Brandursachengutachten - Vorabfassung

1 Auftrag und Grundlagen

1.1 Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat mich mit der Feststellung der Brandursache fuer den Brand in der Lagerhalle der ElbeLager GmbH, Standort Magdeburg-Rothensee, in der Nacht zum 18. Mai 2026 beauftragt. Grundlage sind die Ortsbesichtigung am 18. und 19. Mai 2026, Spurensicherung, Lichtbilder sowie das Zutritts-, Alarm- und Video-Ereignisprotokoll der Tatnacht.

2 Brandausbruchsstelle und Spurenlage

2.1 Der Brandschwerpunkt liegt eindeutig im Bereich des Nebeneingangs Tor 3. Das Abbrandbild mit tiefer, bodennaher Verkohlung und mehreren voneinander getrennten Brandnestern spricht gegen einen einzelnen Entstehungsbrand aus einer ortsfesten elektrischen Anlage.

2.2 An zwei Stellen nahe Tor 3 wurden Rueckstaende eines fluessigen Brandbeschleunigers (aliphatische Kohlenwasserstoffe, konsistent mit Ottokraftstoff) nachgewiesen. Ein Verteilungsmuster mit bodennahen Laufspuren ist mit einem ausgeschuetteten Brandbeschleuniger vereinbar.

3 Pruefung der Alternativursache technischer Defekt

3.1 Der vom Betrieb wiederholt gemeldete Schaltschrank im Bereich Tor 3 wurde freigelegt und untersucht. Es fanden sich keine fuer einen Entstehungsbrand typischen Schmelzperlen oder Lichtbogenspuren, die den Brandbeginn erklaren wuerden. Ein Defekt des Schaltschranks als Brandursache ist nach derzeitigem Stand nicht belegt; die abschliessende elektrotechnische Bewertung bleibt der Gutachtenergaenzung vorbehalten.

4 Zeitliche Einordnung

4.1 Das Ereignisprotokoll (10_brandnacht_ereignisprotokoll.csv) ordnet den Erstalarm der Brandmeldeanlage auf 02:14 Uhr ein. Die Videoaufzeichnung fiel im Zeitraum von 01:58 Uhr bis 02:31 Uhr aus, also fuer 33 Minuten; der Erstalarm faellt genau in dieses Ausfallfenster, 16 Minuten nach dessen Beginn. Fuer einen technisch bedingten, gleichzeitigen Ausfall der unabhaengigen Videoaufzeichnung und den Brandbeginn gibt es keinen Anhalt.

5 Vorlaeufiges Ergebnis

5.1 Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist von einer vorsatzlichen Brandlegung unter Verwendung eines Brandbeschleunigers im Bereich Tor 3 auszugehen. Ein technischer Defekt als

Ursache ist bislang nicht belegt. Die Feststellungen stehen unter dem Vorbehalt der angekuendigten Gutachtenergaenzung zur elektrischen Ursache.

Magdeburg, 19. Mai 2026

gez. Dr.-Ing. Konstantin Reimann

Brandursachengutachten

Institut für Brandursachenermittlung Dipl.-Ing. Reinhard Kaltenbach, Halberstädter Straße 118, 39112 Magdeburg

Von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Brandursachen

Auftraggeberin: Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 — Gutachten vom 12.06.2026

1 Auftrag und Grundlagen

Zu klären ist die Ursache des Brandes in der Lagerhalle der Nordharz Logistik GmbH, Sülzeanger 14, 39122 Magdeburg, in der Nacht vom 02. auf den 03.05.2026.

Grundlagen sind die Ortsbesichtigung am 05.05.2026 und am 21.05.2026, die Lichtbildmappe der Brandermittler, das Ereignisprotokoll der Brandnacht, die Bauunterlagen der Halle, die Wartungsnachweise der Elektroanlage sowie die von der Securitas übersandten Protokolle der Videoanlage.

2 Brandbild

Der stärkste Materialabtrag findet sich im nordöstlichen Hallendrittel im Bereich der Regalreihen 7 bis 9. Von dort verlaufen V-förmige Brandzehrungen an der Rückwand nach oben. Die Stahlbinder über diesem Bereich sind bis zum Verlust der Tragfähigkeit verformt.

Im südlichen Hallenteil ist die Brandzehrung deutlich geringer; dort ist der Schaden überwiegend durch Rauch und Löschwasser entstanden.

3 Untersuchte Ursachen

3.1 Elektrische Ursache. Im Bereich des stärksten Abtrags verlief eine Unterverteilung, die 2019 erneuert wurde. Die Wartungsnachweise weisen die letzte Prüfung für den 14.11.2025 aus, ohne Beanstandung. An zwei Leitungsresten wurden Perlbildungen festgestellt. Ob es sich um Primär- oder Sekundärkurzschlüsse handelt, ließ sich metallographisch nicht abschließend klären; beide Befunde sind mit einem Brandeinfluss von außen vereinbar.

3.2 Brandbeschleuniger. Die am 05.05.2026 entnommenen Bodenproben 1 bis 4 wurden gaschromatographisch untersucht. In Probe 3, entnommen unmittelbar am Regalfuß der Reihe 8, wurden Spuren von Kohlenwasserstoffen im Siedebereich handelsüblicher Ottokraftstoffe nachgewiesen. In den Proben 1, 2 und 4 wurden keine Fremdstoffe gefunden. Im betroffenen Regalbereich wurden ausweislich der Lagerliste Verpackungsmaterialien und Kunststoffgranulat gelagert; ein bestimmungsgemäßer Eintrag von Ottokraftstoff an dieser Stelle ist danach nicht zu erwarten. Eine Verschleppung durch Löschgerät oder Räumarbeiten kann nicht ausgeschlossen werden, da die Probe erst am dritten Tag nach dem Brand entnommen wurde.

3.3 Selbstentzündung. Das gelagerte Granulat neigt nach Herstellerangabe nicht zur Selbsterwärmung. Für einen Schmelbrand mit langer Anlaufzeit fehlen Anhaltspunkte im Brandbild.

4 Zusammenfassung der technischen Feststellungen

Der Brandausbruchsbereich liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Regalreihen 7 bis 9. Eine elektrische Ursache ist nicht auszuschließen, aber durch keinen eindeutigen Primärbefund belegt. Der Nachweis von Kohlenwasserstoffen in Probe 3 ist ein Befund, dessen Aussagekraft durch den

Zeitpunkt der Probenahme eingeschränkt ist. Weitere Eingrenzungen sind aus technischer Sicht nur möglich, wenn die Originalaufzeichnungen der Videoanlage und die Schaltzustände der Unterverteilung vor Brandausbruch ausgewertet werden können.

Magdeburg, den 12.06.2026 — Dipl.-Ing. Reinhard Kaltenbach

Telefonvermerk

Akte: Brandner, Staatsanwaltschaft Magdeburg 1 Js 5582/26

Datum: 04.06.2026, 16:10 bis 16:45 Uhr

Gesprächspartner: Herr Ronny Naumann, Wachmann des Securitas-Wachdienstes, Objektdienst ElbeLager Rothensee

Vermerk: RA Dr. Grewe, Diktat 04.06.2026

1 Zustandekommen

Herr Naumann rief auf unsere schriftliche Bitte vom 01.06.2026 zurück. Er erklärte vorab, er habe bei der Polizei bereits ausgesagt und wolle nichts anderes erzählen als dort, er habe aber kein Problem damit, Fragen zu beantworten. Sein Einsatzleiter wisse von dem Gespräch.

2 Angaben zur Brandnacht

Er habe in der Büroeinheit gesessen und gegen 02:10 Uhr Rauchgeruch bemerkt, zuerst habe er an die Kaffeemaschine gedacht. Beim Kontrollgang habe er dann Rauch unter dem Zwischentor zum Lagerbereich gesehen und sofort die 112 gerufen. Flammen habe er erst von außen gesehen, im Bereich von Tor 3. Personen oder Fahrzeuge habe er in der Nacht nicht wahrgenommen; er sitze aber auch auf der anderen Gebäudeseite und höre bei laufender Lüftung "so gut wie nichts". Gegen 01:30 Uhr habe er seinen regulären Rundgang gemacht, da sei alles unauffällig gewesen; den Rundgang quittiere er an vier Kontrollpunkten, das müsse im System des Wachdienstes stehen.

3 Angaben zur Technik

Auf die Frage nach der Videoanlage sagte Herr Naumann, die Anlage sei "nicht das erste Mal" ausgefallen; im April sei sie mindestens zweimal für kurze Zeit weg gewesen, das habe er jeweils dem Objektleiter gemeldet, ob schriftlich, wisse er nicht mehr. Der Serverschrank stehe im Flur vor der Büroeinheit und sei nicht abgeschlossen gewesen, "da kommt jeder ran, der im Gebäude ist". Zu den Werksausweisen sagte er, es gebe mehr Ausweise als Beschäftigte; ein Ersatzausweis habe "immer" in der Schublade beim Empfang gelegen, ob er noch da sei, wisse er nicht. Zum Schaltschrank Tor 3 könne er nichts sagen, er wisse nur, dass das Tor "öfter gezickt" habe und Lagerleute morgens manchmal die Sicherung wieder reingemacht hätten.

4 Sonstiges

Herr Naumann ist bereit, als Zeuge auszusagen. Erreichbar über die Niederlassung des Wachdienstes. Nachfrage beim Wachdienst zu den Kontrollpunkt-Quittungen vom 17./18.05.2026 und zu den Ausfallmeldungen der Videoanlage im April ist zu veranlassen.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Vorläufige Brandursachenskizze Feuerwehr Magdeburg

Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Einsatzbeginn 18.05.2026, 02:19 Uhr. Brandabschnitt Lager Süd, Tor 3, starke Rauchentwicklung, keine eingeschlossenen Personen.

Erste Löschmaßnahmen über südliche Rolltore. Wachmann angetroffen, leicht rauchbelastet, ärztliche Versorgung abgelehnt.

Auffällig: Sicherungskasten Tor 3 äußerlich verrußt, Kabelisolierung teilweise geschmolzen. Daneben Kanisterrest ohne Etikett, durch Polizei gesichert.

Brandursache nicht abschließend bestimmbar. Weitere Untersuchungen durch Brandsachverständigen erforderlich.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Magdeburg
Bezug	Brandstiftung Lagerhalle Magdeburg-Rothensee
Nächster Schritt	Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern, Vers